

1500764-87.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... e prisão em flagrante de indivíduo acusado de tráfico. Também é totalmente dispensável a condução de testemunha civil para corroborar as palavras dos policiais militares em auto de prisão em flagrante.

A propósito:

ENTORPECENTE - Tráfico - Inconformismo do réu quanto à ausência de testemunhas civis para a comprovação da autoria - Irrelevância - Extrema dificuldade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500764-87.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500764-87.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079339/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 23787372 - 04º D.P. GUARULHOS, 2079339 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO SOUZA GONELLI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Ferraz de Camargo Lopasso

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu ação penal contra o réu FERNANDO SOUZA GONELLI, qualificado às páginas 13/14, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, que, no dia 23 de março de 2022, por volta das 00h22min, na Rua Edmar Carlos da Silva, 204, Jardim Nova Cidade, nesta cidade e

comarca de Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 110 (cento e dez) porções com massa líquida de 74,56g de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 03 e do laudo de constatação de fls. 24/26).

Segundo o apurado, no dia dos fatos, guardas civis estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram o acusado em atitude suspeita, sendo que, ao avistar a viatura, tentou-se evadir, mas foi abordado.

Realizada a devida revista pessoal, com FERNANDO foi localizada uma nécessaire, na qual havia 110 pinos de cocaína, bem como a quantia de R\$ 93,00 em notas diversas.

Indagado informalmente no local, o acusado confessou a traficância aos guardas civis.

Denúncia processada às fls. 60.

Laudo químico-toxicológico às fls. 61/63.

Citado pessoalmente (fls. 78), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 81).

Recebimento da denúncia às fls. 84/85.

Em audiência de instrução o acusado foi interrogado após a oitiva de duas testemunhas de acusação (fls. 149).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando o acusado nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP; e em caso de condenação, apresentou teses subsidiárias (fls. 145/148).

É o relatório.

Fundamento e D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/22, além do exame toxicológico definitivo de fls. 61/63, fotografias de fls. 29/32 e do auto de exibição e apreensão de fls. 06.

A autoria é certa.

O acusado, em Juízo, confessou a autoria do delito, afirmando, convenientemente, que estava em seu segundo dia no tráfico: "Tem 34 anos. É solteiro. Tem uma filha. Concluiu o ensino médio. Está desempregado. É usuário de cocaína. Teve passagem, por roubo. Ficou 2 anos e um mês preso. Estava em liberdade há três anos. Estava cumprindo pena em regime semiaberto. Não possui passagem como menor de idade. Estava traficando. Era o segundo dia traficando no local. Está arrependido".

"A confissão judicial, – lembra a jurisprudência - sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova" (JTACRIM 93/236).

A confissão do réu não estava isolada nos autos, e encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos nos autos.

Os depoimentos dos guardas municipais que efetuaram a prisão do réu, tanto durante a fase inquisitorial quanto em juízo, são coesos e harmônicos.

Os GCM's Eriquisson e Luiz Carlos, ouvidos em Juízo, narraram a dinâmica dos fatos da mesma maneira como descrito na denúncia.

Eriquisson disse que: "É Guarda Civil Municipal. Participou da abordagem. Não havia abordado o réu anteriormente. Estava em patrulhando numa região conhecida por tráfico. Estavam em 4 guardas fazendo o patrulhamento. Ao chegar ao local, o réu tentou se evadir, porém conseguiram detê-lo. Se recorda do réu possuir apenas cocaína e dinheiro trocado, entretanto não se recorda a quantia. O réu confessou o crime".

Luiz Carlos deu a mesma versão: "É Guarda Civil Municipal. Participou da abordagem. Não havia abordado o réu anteriormente. Estava em patrulhamento em uma região conhecida como ponto de tráfico de drogas. A partir do momento em que o réu avistou os guardas, evadiu-se do local. Conseguiram detê-lo. O réu estava em posse de 110 pinos de cocaína e R\$ 93,00 (noventa e três reais) em notas trocadas. Confessou estar traficando. Não deu demais informações do fornecedor. O réu estava sozinho e disse que começou a traficar no local no dia anterior da ocorrência".

Não há motivo para desmerecer as palavras dos agentes municipais, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas e pelo laudo do exame toxicológico realizado, além de reiterarem os depoimentos prestados durante a fase inquisitorial.

A propósito, em casos análogos:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Droga apreendida nas mãos dos apelantes - Grande quantidade - Policiais que se infiltraram na quadrilha a fim de se passarem por traficantes - Prova colhida que aliada ao depoimento dos policiais que autorizam a condenação - Recurso não provido. É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório. (Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V. U.)

PROVA - Depoimento policial - Admissibilidade - Valor probatório analisado de conformidade com outros elementos dos autos - Materialidade e autoria comprovadas - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. O policial presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 41.636-0 - Santos - Câmara Especial - Relator: Alves Braga - 12.02.98 - V. U.)

De outra banda, a lei não exige a presença de qualquer popular quando da revista e prisão em flagrante de indivíduo acusado de tráfico. Também é totalmente dispensável a condução de testemunha civil para corroborar as palavras dos policiais militares em auto de prisão em flagrante.

A propósito:

ENTORPECENTE - Tráfico - Inconformismo do réu quanto à ausência de testemunhas civis para a comprovação da autoria - Irrelevância - Extrema dificuldade de conseguir testemunhas civis neste tipo de delito, face o temor da sociedade - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n.

265.412-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 21.01.99 - V. U.)

ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papelotes) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Da mesma forma, é desnecessária a efetiva comercialização do entorpecente para a caracterização do delito.

TÓXICO - Tráfico - Agente que não é surpreendida vendendo-o - Irrelevância - Circunstâncias que induzem à destinação criminoso - Delito reconhecido. Para caracterização do delito do artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não é essencial que o agente seja surpreendido vendendo o tóxico, uma vez que o Juízo de certeza acerca do tráfico pode resultar de outros elementos probatórios.. (Tribunal de Justiça de São Paulo - Apelação Criminal n. 226.737-3 - São Sebastião - 4ª Câmara Criminal de Férias de Julho/97 - Relator: Bittencourt Rodrigues - 02.09.97 - V. U.)

De mais a mais, a grande quantidade de drogas apreendidas (110 porções com massa líquida de 74,56g de cocaína), o modo como estavam acondicionadas (em invólucros plásticos, prontas para comercialização - fotografia de fls. 29/32), o local onde se deram os fatos (conhecido ponto de tráfico de drogas), a quantia em dinheiro apreendida (R\$ 93,00 em notas trocadas, sem comprovação de origem) bem como a confissão judicial do acusado, são indicativos suficientes para concluir-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico, visando o consumo de terceiros, nos termos do parágrafo 2º, do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Configuração. Considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, o local em que se desenvolveu a ação criminoso, pode-se ter a certeza de que o tóxico destina-se ao tráfico criminoso, à luz do artigo 37 da Lei Antitóxico. (Apelação Criminal n. 210.111-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 25.03.97 - V. U.)

"A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio" (TACRIM-SP - AC 223.693 - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 63/240).

Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, resta assim comprovado que o réu, sem a devida autorização legal, trazia consigo, visando ao consumo de terceiros, o entorpecente cocaína, pelo que infringiu o disposto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena.

Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (110 porções com massa líquida de 74,56g de cocaína), tendo voltado a delinquir quando ainda cumpria pena anterior em regime semiaberto (como ele próprio admitiu em seu

interrogatório), além de sua personalidade deformada, que o leva reiteradamente a violar a lei, fixo a pena base além do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Face à agravante da reincidência em crime doloso grave (certidão de fls. 39/40, não considerada na primeira fase da dosimetria), aumento a pena em 1/3, totalizando 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa.

A agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão (art. 67, CP):

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PREPONDERÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP. PRECEDENTES DESTE STJ E DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea, não podendo gerar a compensação pretendida. Exegese do art. 67 do Código Penal, sobretudo em se considerando que a confissão foi parcial. Precedentes da Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (STJ - HABEAS CORPUS: HC 224251 DF 2011/0266772-9)

O acusado não faz jus à diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33, Lei n. 11.343/06, pois é reincidente.

Aliás, não bastasse isso, a expressiva quantidade e alto potencial lesivo dos entorpecentes apreendidos (cocaína), inviabilizam no presente caso a aplicação do referido dispositivo legal, a teor do que estabelece o art. 42 do mesmo diploma.

Ante o exposto, e atento ao que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno FERNANDO SOUZA GONELLI, já qualificado, por incurso no art. 33, "caput", da Lei n 11.343/06, a cumprir em estabelecimento adequado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 800 dias-multa, calculado o valor unitário da pena pecuniária no mínimo legal, não havendo maiores informações sobre sua situação financeira.

Nego ao mesmo o direito de apelar em liberdade, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social e a necessidade de manutenção da ordem pública.

A pena privativa de liberdade aplicada será cumprida em regime inicial fechado, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90; isso porque o crime é grave, equiparado a hediondo.

Inconcebível a aplicação da Lei n. 12.736/12, pois o instituto da detração e consequente progressão de regime não são automáticos e dependem do mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se necessário) que, no caso do réu, não são do conhecimento deste Juízo e guardam pertinência com o Juízo das Execuções Criminais.

Com efeito, novamente foi publicada lei que visa ao esvaziamento das prisões sem o menor compromisso com a ressocialização do condenado e muito menos com a segurança da sociedade, que não pode conviver com criminosos precocemente soltos.

O condenado deverá pagar, ainda, ao final da execução, a taxa judiciária correspondente a 100 (cem) UFESP's, por força do art. 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual n. 11.608/03. Eventual exigibilidade deve ser aferida quando da execução.

Nos termos do art. 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento da quantia apreendida com os acusados, em favor da União.

Desde já, providencie-se:

I - recomendação do condenado na prisão onde está;

II - ofício à autoridade policial do 04º DP de Guarulhos para que providencie, nos termos do art. 58, parágrafo 1º, e art. 32, parágrafo 1º, ambos da Lei n. 11.343/06, a destituição das drogas apreendidas, conforme BO AS4809-1/21, observadas as formalidades legais.

Após o trânsito em julgado, providencie-se:

I - lançamento do nome do condenado no Rol dos Culpados e, a seguir, solicite-se ao Juízo da Corregedoria dos Presídios a imediata transferência da mesma para o regime prisional imposto;

II - comunicação desta decisão ao IIRGD e ao Instituto de Identificação de São Paulo;

III - transferência do numerário apreendido para a conta da FUNAD.

P.R.I.C.

Guarulhos, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA